

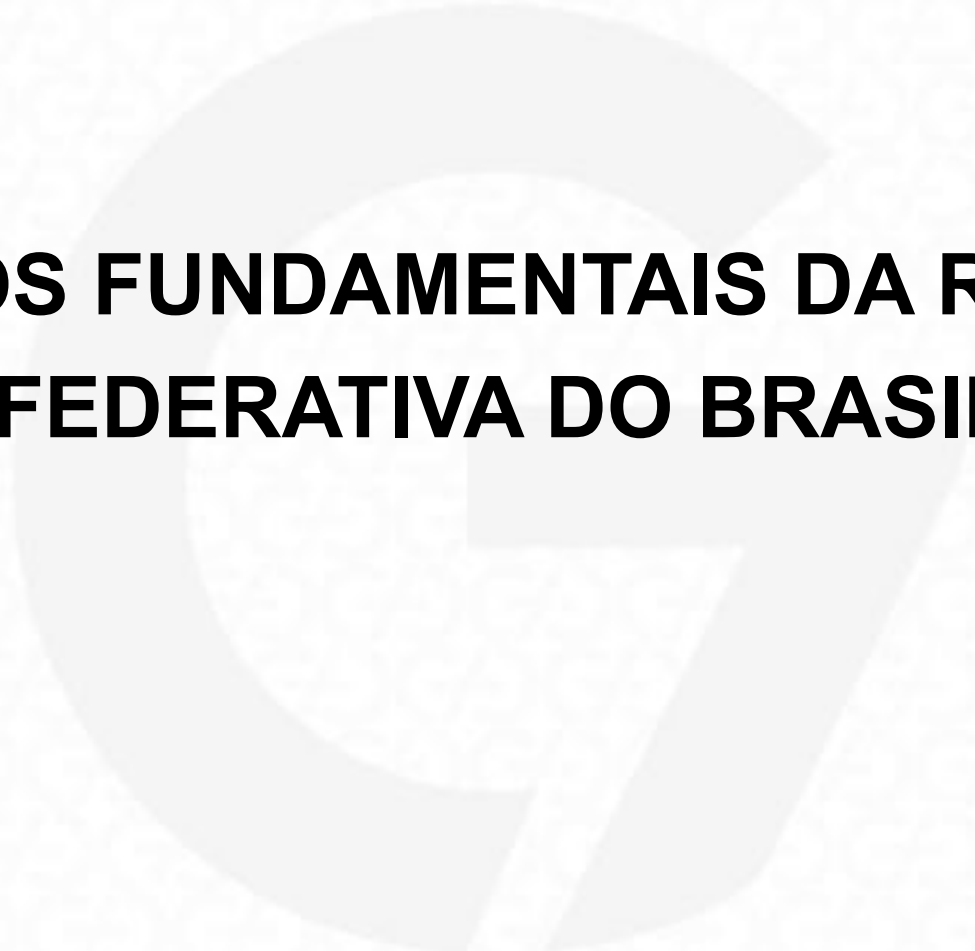


G7 JURÍDICO

DIREITO CONSTITUCIONAL

NATHÁLIA MASSON

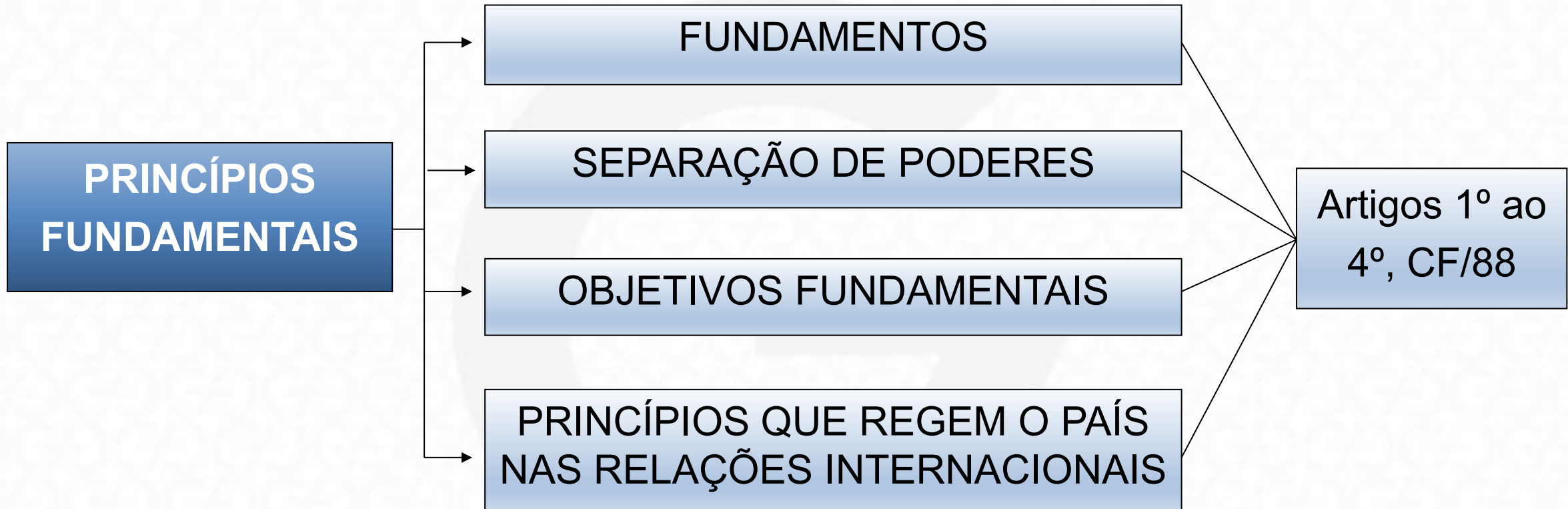
Aula 01



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

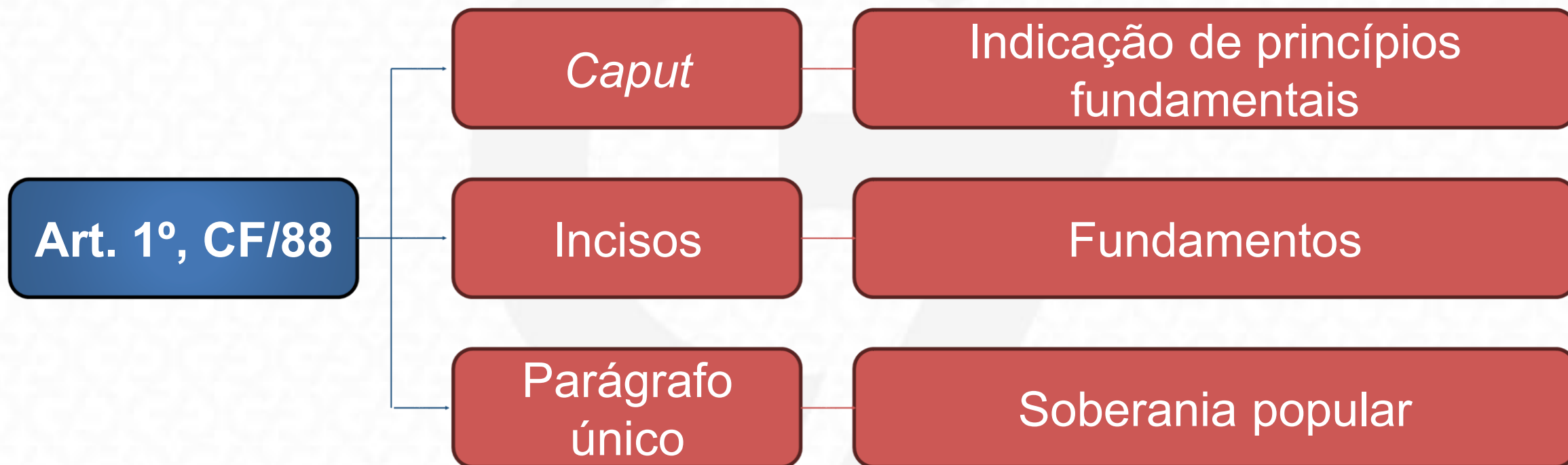
➤ **Princípios Fundamentais**

- Art. 1º: “Fundamentos da República Federativa do Brasil (RFB)”
- Art. 2º: “Princípio da Separação dos Poderes”
- Art. 3º: “Objetivos Fundamentais”
- Art. 4º: “Princípios que regem a RFB nas relações internacionais”



➤ Análise específica dos artigos 1º a 4º, CF/88

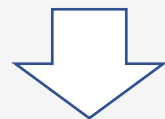
(1) Artigo 1º



- São quatro as escolhas centrais que devem ser feitas para estruturarmos o Estado e estabelecermos as diretrizes essenciais para a organização dos poderes:

- * Forma de Governo
- * Sistema de Governo
- * Forma de Estado
- * Regime de Governo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

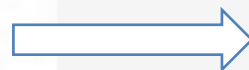


Forma de Estado



Federação

Forma de Governo



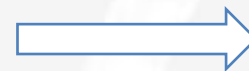
República

Sistema de Governo



Presidencialismo

Regime de Governo



Democrático

➤ **Forma de Governo**

* Refere-se ao modo como o Poder político é instituído em um estado, respondendo à questão de quem deve exercê-lo e como este será exercido.

(a) Monarquia

- Características fundamentais

- * Hereditariedade

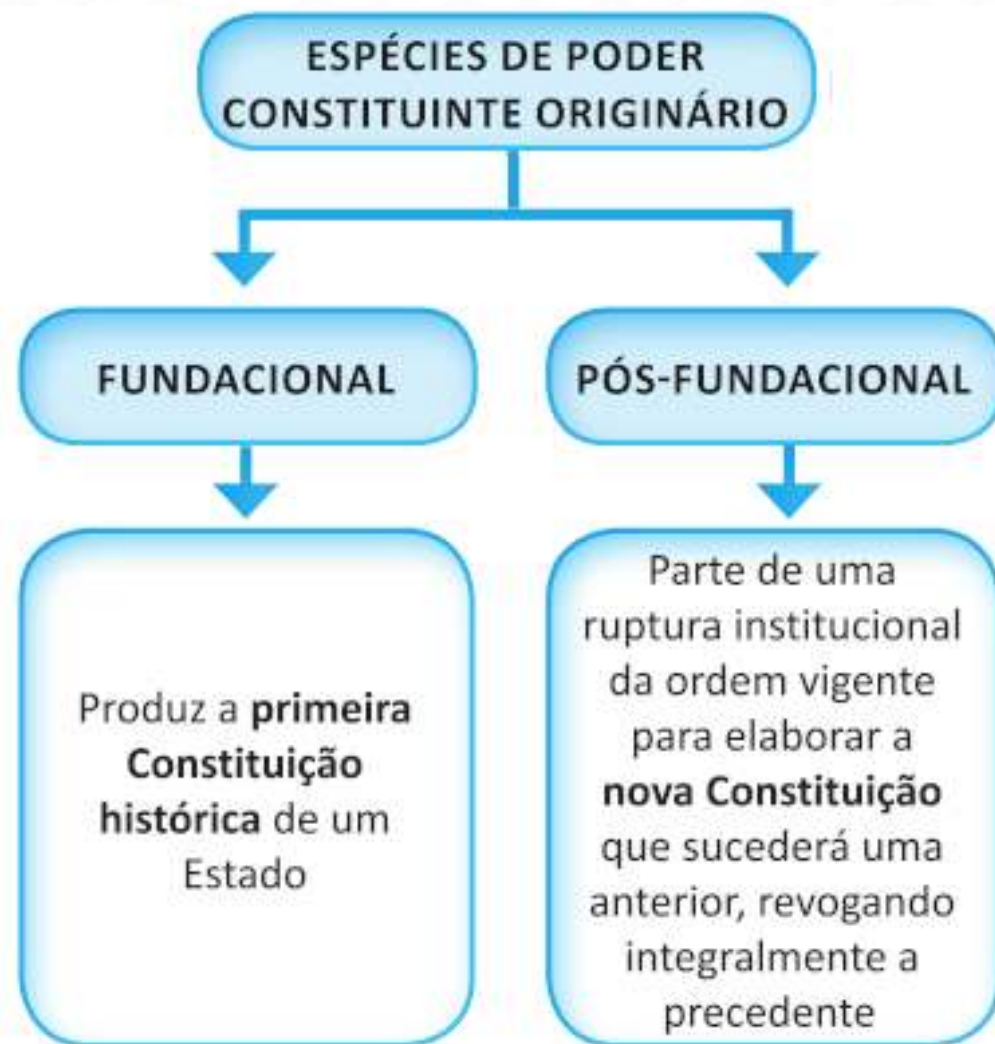
- * Vitaliciedade

- * Irresponsabilidade política do monarca

Obs.1: 1ª Constituição histórica

Art. 1º, Decreto nº 1/1889: Fica proclamada provisoriamente e decretada como a fórmula de governo da nação brasileira – a República Federativa.

Obs.2: Espécies de Poder Constituinte Originário



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL (DE 25 DE MARÇO DE 1824)

Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824.

DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que tendo-Nos requeridos os Povos deste Imperio, juntos em Camaras, que Nós quanto antes jurassemos e fizessemos jurar o Projecto de Constituição, que haviamos offerecido ás suas observações para serem depois presentes á nova Assembléa Constituinte mostrando o grande desejo, que tinham, de que elle se observasse já como Constituição do Imperio, por lhes merecer a mais plena approvação, e delle esperarem a sua individual, e geral felicidade Politica: Nós Jurámos o sobredito Projecto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que dora em diante fica sendo deste Imperio a qual é do theor seguinte:

CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL.

EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE.

TITULO 1º

Do Imperio do Brazil, seu Territorio, Governo, Dynastia, e Religião.

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos Brasileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte com qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se opponha á sua Independencia.

Art. 2. O seu territorio é dividido em Provincias na fórma em que actualmente se acha, as quaes poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado.

Art. 3. O seu Governo é Monarchico Hereditario, Constitucional, e Representativo.

(b) República

- Conceito:

“O termo República tem sido empregado no sentido de forma de governo contraposta à monarquia. No entanto, no dispositivo em exame, ele significa mais do que isso. Talvez fosse melhor até considerar República e Monarquia não simples formas de governo, mas formas institucionais do Estado. Aqui ele se refere, sim, a uma determinada forma de governo, mas é, especialmente, designativo de uma coletividade política com características da *res publica*, no seu sentido originário de coisa pública, ou seja: coisa do povo e para o povo, que se opõe a toda forma de tirania, posto que, onde está o tirano, não só é viciosa a organização, como também se pode afirmar que não existe espécie alguma de República. Forma de governo, assim, é conceito que se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Responde à questão de quem deve exercer o poder e como este se exerce.”
(...)

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 24º. ed., nos termos da reforma constitucional São Paulo, SP: Malheiros, 2005. p. 103.

- Características essenciais:

- * Eletividade
- * Temporariedade
- * Responsabilidade política dos governantes

Obs.1: Reeleição

Redação anterior:

~~Art. 14, § 5º, CF/88: São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.~~

Redação atual:

Art. 14, § 5º, CF/88: O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)



- Presença do Princípio Republicano em nosso texto constitucional:

- Adoção da forma de governo republicana

- * Art. 1º, CF/88

- Separação dos órgãos de poder

- * Art. 2º, CF/88

- * Título IV

- Princípio da igualdade

- * Art. 5º, *caput*

- Princípio da legalidade

- * Arts. 5º, II e 37, *caput*

- Direitos Políticos

* Arts. 14 e 15

- Proibição de distinções entre brasileiros ou preferências entre si

* Art. 19

- Forma republicana como princípio sensível cuja inobservância pode ensejar intervenção federal

* Art. 34, VII, “a”

- Princípio da impessoalidade

* Art. 37, *caput*

- Princípio da moralidade

* Art. 37, *caput*

- Princípio da publicidade dos atos e transparência administrativa
 - * Arts. 5º, XXXIII; 37, *caput*, e § 3º, II; 93, IX; e 216, § 2º
- Acesso aos cargos públicos
 - * Art. 37, I
- Periodicidade dos mandatos
 - * Arts. 28; 29, I e II; 44, parágrafo único; 46, § 1º; 60, § 4º, II; 77; e 82
- Fiscalização e prestação de contas
 - * Arts. 49, IX e X; e 70 a 75
- Responsabilização dos agentes públicos
 - * Arts. 52, I e II; 55; 85; e 102, I, “c”
- Legalidade das despesas
 - * Arts. 165 a 169

➤ **Sistemas de Governo**

- É o sistema de governo que nos permite identificar o modo como vão se articular os Poderes (especialmente o Executivo e o Legislativo) dentro de um Estado.
- No Presidencialismo temos uma inequívoca independência política entre os dois Poderes, já que as funções executivas estão todas concentradas no Poder Executivo.
- Já no Parlamentarismo os Poderes se articulam com relativa interdependência, vez que uma parcela da função executiva (a Chefia de Governo) será deslocada para ser exercida pelo 1º Ministro, que é membro integrante do Parlamento.

PRESIDENCIALISMO X PARLAMENTARISMO		
SURGIMENTO	EUA	Inglaterra
Chefia	Una (o Presidente da República é, simultaneamente, chefe de Estado e de Governo)	Dual (o chefe de Governo é o Primeiro Ministro e o chefe de Estado é o Monarca ou o Presidente)
Vínculo necessário entre o Poder Legislativo e Executivo	O vínculo é possível e facilita a governabilidade, todavia não é essencial para o Presidente se eleger, tampouco para governar	O vínculo é essencial. Deve ser construído “a priori”
Mandato	Tempo determinado	Prazo indeterminado
Principal vantagem	Maior legitimidade do chefe do Executivo (em regra, eleito diretamente)	São duas: • relação harmoniosa entre os Poderes Executivo e Legislativo • superação simplificada de crises políticas

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

(B) Parágrafo único do art. 1º

Art. 1º, parágrafo único, CF/88: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

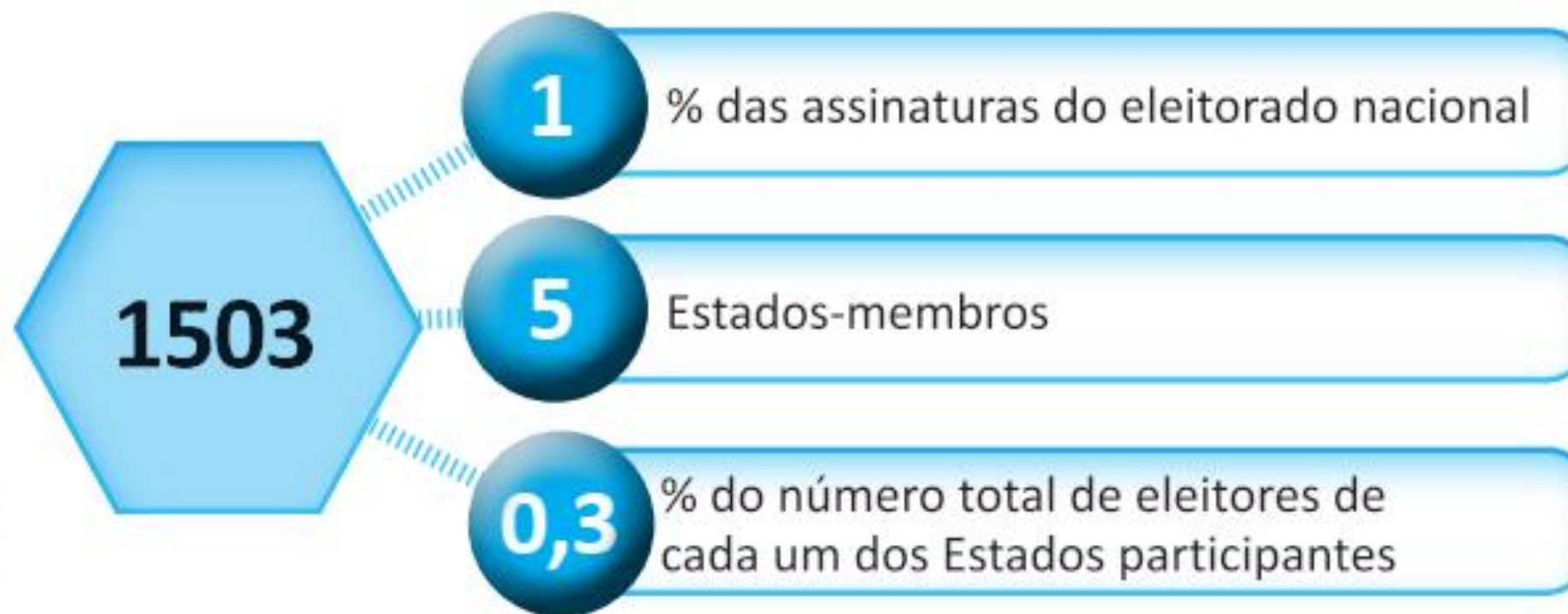
- O povo exerce o seu poder de duas maneiras:

- (i) Indiretamente
- (ii) Diretamente.

- **Existem quatro maneiras de o povo exercer o seu poder de forma direta:**

(1) Iniciativa popular para apresentação de projeto de lei

Art. 61, § 2º, CF/88: A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.



MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

(2) Plebiscito: “consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais, antes de a lei ser elaborada. As perguntas são diretas e o povo responde, apenas, sim ou não. Cumpre ao Congresso Nacional formular os questionamentos”.

- Exemplo: no ano de 1993, consoante previsto pelo art. 2º do ADCT, realizamos em nosso país um plebiscito no qual os cidadãos votaram para decidir qual seria a forma de governo (República ou Monarquia Constitucional) e o sistema de governo (Presidencialismo ou Parlamentarismo) que deveriam prevalecer. A maioria optou pelo continuísmo da forma republicana e do sistema presidencialista.

Art. 2º, ADCT: No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País. (Vide emenda Constitucional nº 2, de 1992).

(3) referendo: “é uma confirmação de assunto já transformado em lei. Faz-se uma consulta ao povo para que ele ratifique ou rejeite determinado ato legislativo. Desse modo, os eleitores respondem sim ou não, decidindo sobre a matéria previamente aprovada pelo Congresso Nacional”.

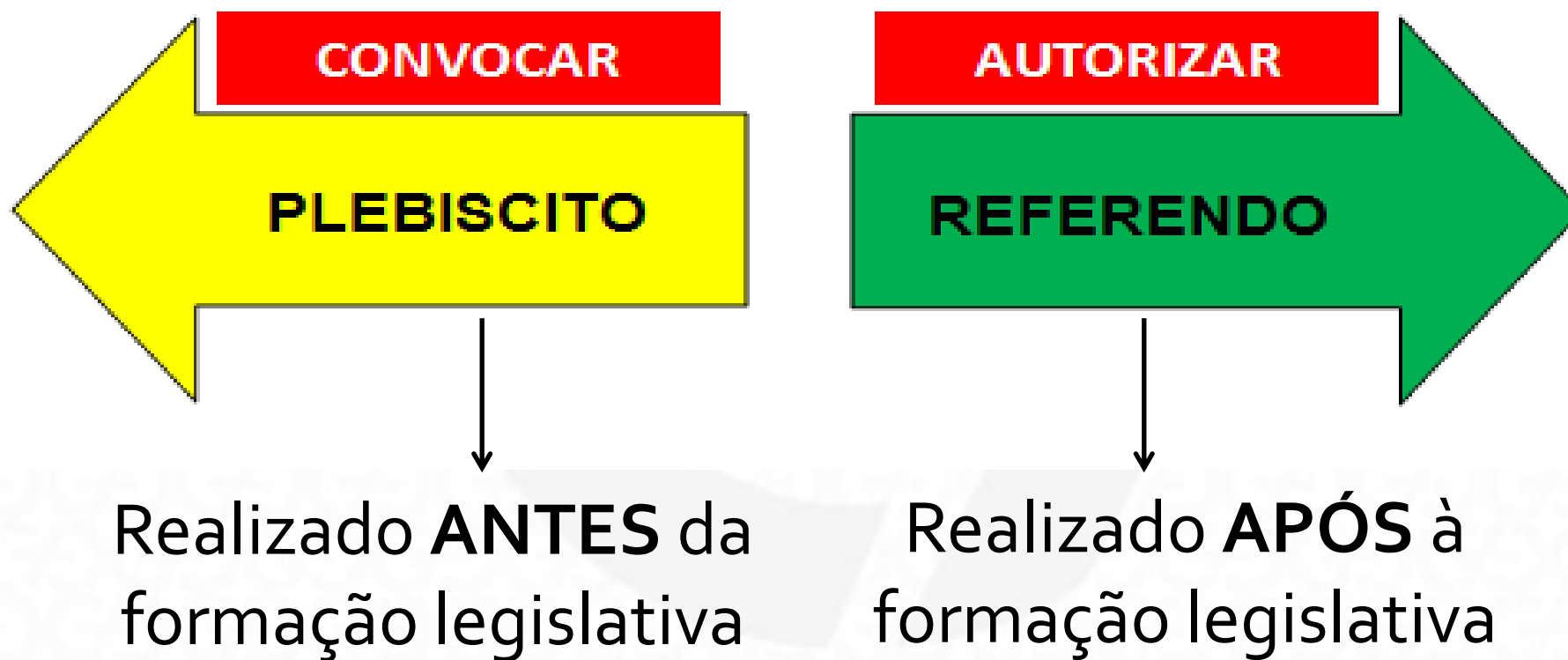
Exemplo: o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), em seu art. 35, previu a realização de um referendo, realizado em 2005, no qual os cidadãos foram chamados a decidir se o comércio de armas de fogo deveria, ou não, ser proibido em todo território nacional.

Art. 35, CF/88: É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei.

§ 1º: Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.

§ 2º: Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.”

Art. 49, CF/88: É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito.





MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- A EC nº 111, de setembro de 2021, adicionou dois novos parágrafos ao art. 14 da CF/88, dispondo que:

(i) por uma questão de racionalidade, tais consultas populares, se envolverem questões locais, deverão ser realizadas no dia das eleições municipais;

(ii) a convocação dessas consultas deverá ser feita em até 90 dias antes da data das eleições;

(iii) a apresentação e divulgação dos argumentos favoráveis e contrários às questões que estão submetidas à consulta popular ocorrerão durante o período de campanha; no entanto, não será permitida a utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV para essa finalidade.

Art. 14, CF/88:

§ 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos.

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

(4) Propositura de Ação Popular (art. 5º, LXXIII)

Art. 5º, LXXIII, CF/88: Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Obs.: Recall: é um meio de participação popular direta em que os cidadãos dizem se estão ou não satisfeitos com o mandato de certo representante eleito.

- Não foi adotado pela Constituição Federal de 1988.

(C) Incisos do art. 1º

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

SO	SObberania
CI	CIdadania
DI	DIGNidade da pessoa humana
VA	VALores sociais do trabalho e da livre iniciativa
PLU	PLUralismo político

***Soberania**

A soberania pode ser lida em uma dupla perspectiva:

(i) na ótica internacional, a soberania significa independência, afinal, o Estado só vai se sujeitar a uma regra se a ela manifestar adesão. Portanto, é de se notar que, juridicamente, os Estados soberanos estão todos no mesmo patamar (princípio da igualdade entre os Estados), não havendo subordinação entre eles.

(ii) na perspectiva interna, soberania significa supremacia, o que significa que nunca haverá nenhuma norma no Estado que se sobreponha à Constituição. Ela será a norma superior a todas as demais.

***Cidadania**

Quanto ao segundo fundamento, temos a cidadania, palavra que possui uma vinculação muito estreita com nosso regime democrático e significa o direito que todo indivíduo possui de participar da vida política do nosso Estado. Essa participação se dará de diversas formas, seja por meio do exercício dos direitos políticos (se alistando como eleitor, votando ou se elegendo para algum cargo público), seja por meio da atuação em plebiscitos ou referendos, ou mesmo através da propositura de uma ação popular ou da subscrição de um projeto de lei de iniciativa popular. O mais importante é que o indivíduo note que a edificação do Estado que queremos depende de nós (de todos os cidadãos) nessas múltiplas frentes de ação. Até porque o ideal democrático exige uma robusta e constante atividade política, na qual haja uma relação harmoniosa entre a sociedade (os representados) e os eleitos (os representantes).

***Dignidade da pessoa humana**

Eis o valor-fonte do nosso ordenamento, a base central de todos os direitos fundamentais, que funciona como um relevante (e não meramente retórico) ingrediente argumentativo! Vai impedir que o homem seja funcionalizado ou tratado como coisa.

Para você compreender melhor a importância da dignidade, vou me valer de uma feliz analogia que a Prof. Dra. Maria Celina Bodin (que foi minha professora de uma disciplina do mestrado, no longínquo ano de 2005) usa para inserir a noção de dignidade enquanto cânone para a ponderação dos demais (e múltiplos) valores assegurados no ordenamento (em Bodin de Moraes, Maria Celina. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo, p. 149).

Diz a professora que Albert Einstein mudou a forma como a ciência via o mundo ao identificar a relatividade do tempo, do espaço, do movimento, da distância. O físico, todavia, se valeu de um valor geral e permanente, em razão do qual podia valorar a relatividade das demais coisas: a constância da velocidade da luz no vácuo. Diz a autora: “Seria o caso, creio eu, de usar essa analogia, a da relatividade das coisas e a do valor absoluto da velocidade da luz, para expressar que também no Direito, hoje, tudo se tornou relativo, ponderável, em relação, porém, ao único princípio capaz de dar harmonia, equilíbrio e proporção ao ordenamento jurídico de nosso tempo: a dignidade da pessoa humana, onde quer que ela, ponderados os interesses contrapostos, se encontre”.

(a) Aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana

“A dignidade da pessoa humana representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo” (RTJ 195/212-213, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).

(a.1) Súmulas vinculantes

Súmula Vinculante 11: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Súmula Vinculante 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

(a.2) Aplicação da doutrina

- Dupla perspectiva do direito à vida
 - (i) o direito de continuar vivo
 - (ii) o direito a ter uma vida digna

- Direito ao esquecimento

Também intitulado de “direito de ser deixado em paz” ou “direito de estar só”, significa o direito de impedir que um fato, mesmo que verdadeiro, seja lembrado e massivamente exposto ao público tempos depois de ocorrido, causando ao sujeito dor, sofrimento, prejuízo moral e, em se tratando de fatos criminosos, impossibilidade ou dificuldade para o indivíduo se ressocializar. No Brasil, como o direito ao esquecimento não está expressamente previsto, ele é considerado pela doutrina como um direito fundamental implícito, derivado do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra, consagrados pela CF/88 (art. 5º, X). Mas seu fundamento teórico central é extraído da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88)!

STF conclui que direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal

Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso.

11/02/2021

Por decisão majoritária, nesta quinta-feira (11), o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento que possibilite impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos em meios de comunicação. Segundo a Corte, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, com base em parâmetros constitucionais e na legislação penal e civil.

(...)

<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1>

(...)

O Tribunal, por maioria dos votos, negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 1010606, com repercussão geral reconhecida, em que familiares da vítima de um crime de grande repercussão nos anos 1950 no Rio de Janeiro buscavam reparação pela reconstituição do caso, em 2004, no programa “Linha Direta”, da TV Globo, sem a sua autorização. Após quatro sessões de debates, o julgamento foi concluído hoje, com a apresentação de mais cinco votos (ministra Cármen Lúcia e ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Luiz Fux).

<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1>

(a.3) Decisões do STF

(i) Em 2012, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 54, o STF declarou a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefálico seria conduta tipificada no Código Penal. Em outras palavras, nesse julgamento nossa Corte Suprema disse que considerar crime a antecipação terapêutica do parto do feto anencefálico é uma postura que viola a Constituição, especialmente diante dos preceitos que garantem a laicidade do Estado, a dignidade da pessoa humana, a proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde.

ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio: O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS, a fim de **declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, I e II, do CP.** Prevaleceu o voto do Min. Marco Aurélio, relator. De início, reputou imprescindível delimitar o objeto sob exame. Realçou que o pleito da requerente seria o reconhecimento do direito da gestante de submeter-se a antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Destacou a alusão realizada pela própria arguente ao fato de não se postular a proclamação de inconstitucionalidade abstrata dos tipos penais em comento, o que os retiraria do sistema jurídico. Assim, o pleito colimaria tão somente que os referidos enunciados fossem interpretados conforme a Constituição. (...)

(...) Dessa maneira, exprimiu que se mostraria despropositado veicular que o Supremo examinaria a descriminalização do aborto, especialmente porque existiria distinção entre aborto e antecipação terapêutica de parto. Nesse contexto, afastou as expressões “aborto eugênico”, “eugenésico” ou “antecipação eugênica da gestação”, em razão do indiscutível viés ideológico e político impregnado na palavra eugenia. Na espécie, aduziu inescapável o confronto entre, de um lado, os interesses legítimos da mulher em ver respeitada sua dignidade e, de outro, os de parte da sociedade que desejasse proteger todos os que a integrariam, independentemente da condição física ou viabilidade de sobrevivência. Sublinhou que o tema envolveria a dignidade humana, o usufruto da vida, a liberdade, a autodeterminação, a saúde e o reconhecimento pleno de direitos individuais, especificamente, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.

(ii) Em 2003, o STF reconheceu direitos previdenciários a casais homoafetivos em decisão que pode ser apontada como o embrião do entendimento de que entidade familiar não pode ser compreendida tão somente como a união estável entre um homem e uma mulher – percepção que restou consolidada alguns anos depois, em 2011, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132. Baseando-se em princípios cruciais (em especial no da dignidade da pessoa humana, mas também no da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade) – o STF reconheceu a qualquer pessoa o direito fundamental à orientação sexual, proclamando-se a plena legitimidade jurídica da união homoafetiva como entidade familiar.

Notícias STF

Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2003

STF mantém pensão para parceiros homossexuais (atualizada)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Marco Aurélio, manteve (10/2) o direito de qualquer dos integrantes nas uniões civis homossexuais, requerer reconhecimento, para fins previdenciários, como companheiros preferenciais.

Com a decisão, o STF rejeita as alegações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que, em Petição (Pet 1984), Rio Grande do Sul), diverge da manutenção de direitos previdenciários conquistados por casais homossexuais e pede a suspensão de benefícios concedidos ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Ao indeferir a suspensão pretendida, Marco Aurélio considerou que o tema foi bem explorado na sentença da Juíza Simone Barbisan Forte, da 3ª Vara Previdenciária da Justiça Federal no Rio Grande do Sul e reconheceu o destaque dado pela magistrada à inviabilidade de adotar-se interpretação isolada, como fez o INSS, ao parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, que reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar.

(iii) Segundo o STF, são constitucionais os preceitos da Lei de Biossegurança que permitem, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento. Nossa Corte Suprema, na ADI 3510, entendeu que tais pesquisas não ofendem o direito à vida, tampouco a dignidade da pessoa humana.

ADI 3.510, Rel. Min. Carlos Britto: Asseverou que as pessoas físicas ou naturais seriam apenas as que sobrevivem ao parto, dotadas do atributo a que o art. 2º do Código Civil denomina personalidade civil, assentando que a Constituição Federal, quando se refere à “dignidade da pessoa humana” (art. 1º, III), “direitos da pessoa humana” (art. 34, VII, b), “livre exercício dos direitos... individuais” (art. 85, III) e “direitos e garantias individuais” (art. 60, § 4º, IV), estaria falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Assim, numa primeira síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 5º diria respeito exclusivamente a um indivíduo já personalizado.

(iv) Em 2018, nas ADPFs 395 e 444, o STF confirmou a incompatibilidade da condução coercitiva para interrogatório com a Constituição Federal. Para você entender melhor essa decisão, lembre-se que a expressão “condução coercitiva” consiste em capturar o investigado ou acusado e levá-lo, sob custódia policial, à presença da autoridade, para ser submetido a interrogatório. Segundo o STF, a restrição temporária da liberdade mediante condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não é tratamento que possa normalmente ser aplicado a pessoas inocentes. Afinal, isso importaria em tratar o conduzido claramente como culpado, o que viola a dignidade da pessoa humana que, prevista entre os princípios fundamentais do estado democrático de direito, produz seus efeitos em todo o sistema normativo.

(v) Também em 2018, na ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 4275, o STF reconheceu aos transgêneros, independentemente da cirurgia de transgenitalização (mudança de sexo), ou da realização de tratamentos hormonais, o direito a alterar o prenome e o gênero diretamente no registro civil. Tal decisão foi tomada tendo por norte os princípios da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Portanto, os pedidos de troca de nome e de gênero podem estar baseados unicamente no consentimento livre e informado da pessoa que faz a solicitação, sem a obrigatoriedade de ela ter que comprovar certos requisitos (tais como certificações médicas ou psicológicas para poder trocar seu nome ou seu gênero nos documentos).

ADI 4275, Rel. Min. Marco Aurélio: O Tribunal, por maioria, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, julgou procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil.

***Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**

Art. 170, CF/88: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

Vê-se logo que nossa opção constitucional foi a do sistema econômico capitalista, cujo fundamento é a propriedade privada dos meios de produção e a livre-iniciativa. Consagramos, portanto, uma economia de livre mercado, mas com o cuidado de direcionar o processo econômico a um objetivo central: assegurar a todos uma existência digna, buscando o bem-estar social e, especialmente, a melhoria das condições de vida de todos os integrantes da sociedade.

O art. 170 da CF/88, quando lista os fundamentos da ordem econômica, reforça essa ideia, ao prever que “ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”.

Assim, podemos concluir que o fundamento em estudo (valores sociais do trabalho e da livre iniciativa) assegura, como regra geral, que as pessoas sejam livres para iniciar, organizar e gerir uma atividade econômica, mas, vale lembrar, ele não é absoluto. Afinal, a ordem econômica constitucional é igualmente orientada pelos princípios da proteção do consumidor e da livre concorrência, e esses princípios legitimam intervenções estatais na economia para correção de falhas de mercado, seja para defender os direitos do consumidor, seja para preservar condições de igualdade de concorrência.

***Pluralismo político**

Lembremos, por último, do pluralismo político, fundamento cujo intuito é reconhecer que vivemos numa sociedade multifacetada, com grupos plurais e variados, que encontram no texto constitucional a oportunidade de defender ideias e concepções (políticas, pessoais) diversas. O pluralismo significa, portanto, tolerância (convivência pacífica) não só com as diversidades (ideias diferentes), mas em especial com as divergências robustas (ideias efetivamente contraditórias).

Vale chamar sua atenção, meu caro aluno, para a ideia de que é a consagração do pluralismo político um importante vetor para assegurar a liberdade de expressão, de manifestação e opinião, garantindo-se a participação do povo na formação democrática do país.

- Pluralismo político # pluripartidarismo (ou multipartidarismo)

No mais, não confunda a expressão “pluralismo político” com os termos “pluripartidarismo” ou “multipartidarismo”, já que estes últimos designam a presença de vários partidos políticos. Essa multiplicidade de partidos é uma das consequências do pluralismo político, mas você não pode pensar que as expressões designam exatamente a mesma coisa (o pluralismo, tenho certeza que você notou, é mais abrangente).

(2) Separação de poderes (art. 2º, CF/88)

Art. 2º, CF/88: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

- O Poder Político é uno
- Os Estados-membros e o Distrito Federal também os possuem Poder Legislativo, Executivo e Judiciário
- Nos Municípios só há Poder Legislativo e Executivo

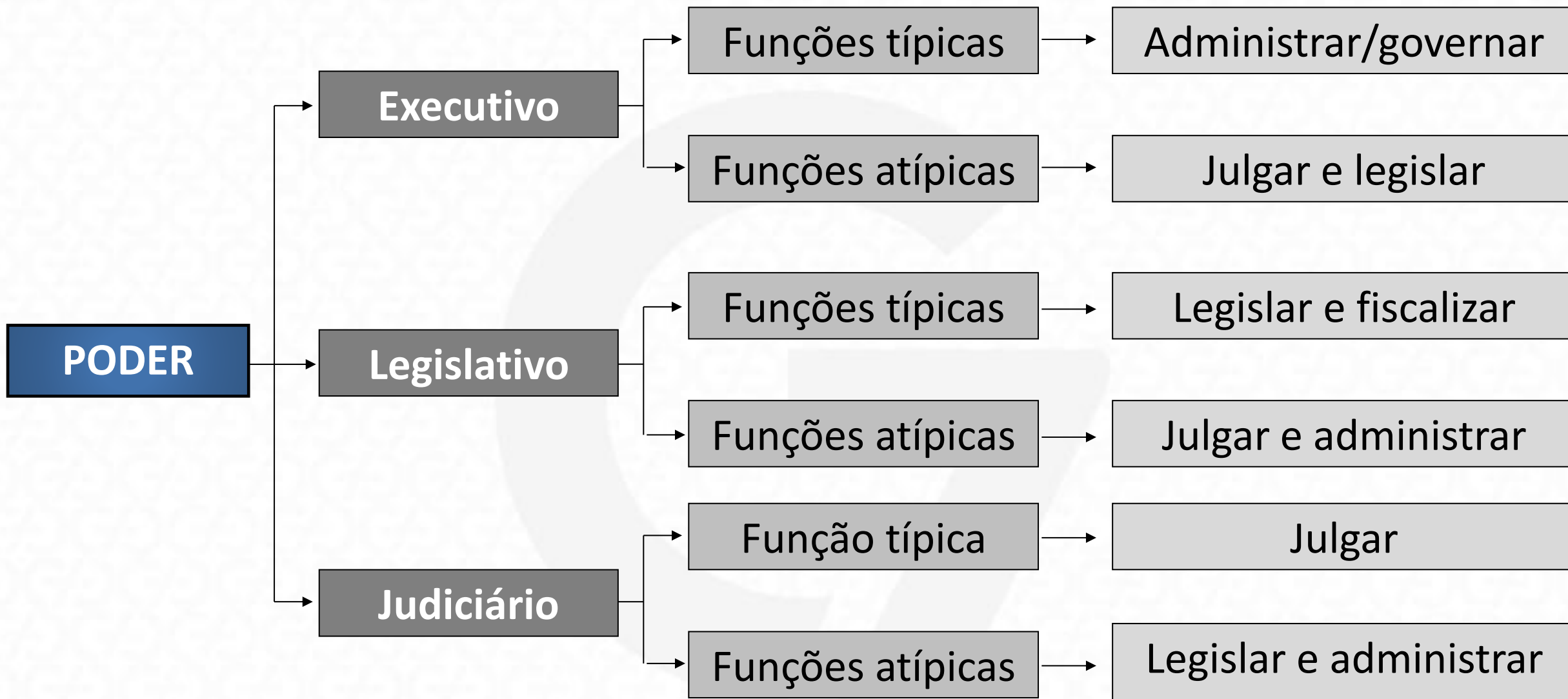
- Os Poderes são independentes entre si

Dizer que os Poderes são independentes entre si significa duas coisas: (i) uma especialização funcional: cada qual possui funções constitucionalmente delineadas, e (ii) uma independência orgânica: as tarefas serão exercidas sem que haja interferência ou subordinação a qualquer outro Poder.

Essa independência, todavia, deve ser entendida com temperamentos, já que o Estado contemporâneo não mais aceita a ideia de separação rígida. Nesse sentido, a relação entre os Poderes será construída de forma harmônica, permitindo que todos os Poderes exerçam todas as funções, em um sistema (de origem norte-americana) que é conhecido como “sistema de freios e contrapesos” (*checks and balances*), onde um Poder vai sempre agir de forma a impedir o exercício arbitrário na atuação do outro.

Portanto, nossa atual separação de poderes pressupõe um complexo mosaico de distribuição de tarefas, no qual todos os Poderes exercem todas as funções.

E como decorrência direta desse sistema (em que cada Poder controla os outros dois e é por eles também controlado), temos que cada um exercerá, além das suas funções típicas (ou primordiais), também tarefas atípicas (ou secundárias). As atribuições típicas são aquelas que identificam o Poder e a sua função precípua; as atípicas correspondem às funções primárias dos outros dois Poderes.



- Consagração do sistema de freios e contrapesos

- (1) O controle de constitucionalidade das leis realizado pelo Poder Judiciário (no qual órgãos do Poder podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei que tenha sido elaborada pelo legislador em desacordo com a Constituição);
- (2) O veto presidencial aos projetos de lei aprovados pelas duas Casas Legislativas (art. 66, § 1º, CF/88);
- (3) A possibilidade de os Deputados Federais e Senadores derrubarem o veto presidencial ao projeto de lei (art. 66, §§ 4º e 6º, CF/88);

- (4) A possibilidade de os Deputados Federais e Senadores rejeitarem a Medida Provisória editada pelo Presidente da República (art. 62, CF/88);
- (5) A necessária prévia aprovação do Senado Federal para que o Presidente da República possa nomear algumas autoridades (como por exemplo os Ministros do STF, os Ministros do STJ e o Procurador-Geral da República, conforme enuncia o art. 52, III, CF/88);
- (6) A possibilidade de o Senado Federal condenar o Presidente por crime de responsabilidade, no processo de *impeachment* (art. 52, I e parágrafo único, CF/88).

(3) Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, CF/88)

Art. 3º, CF/88: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

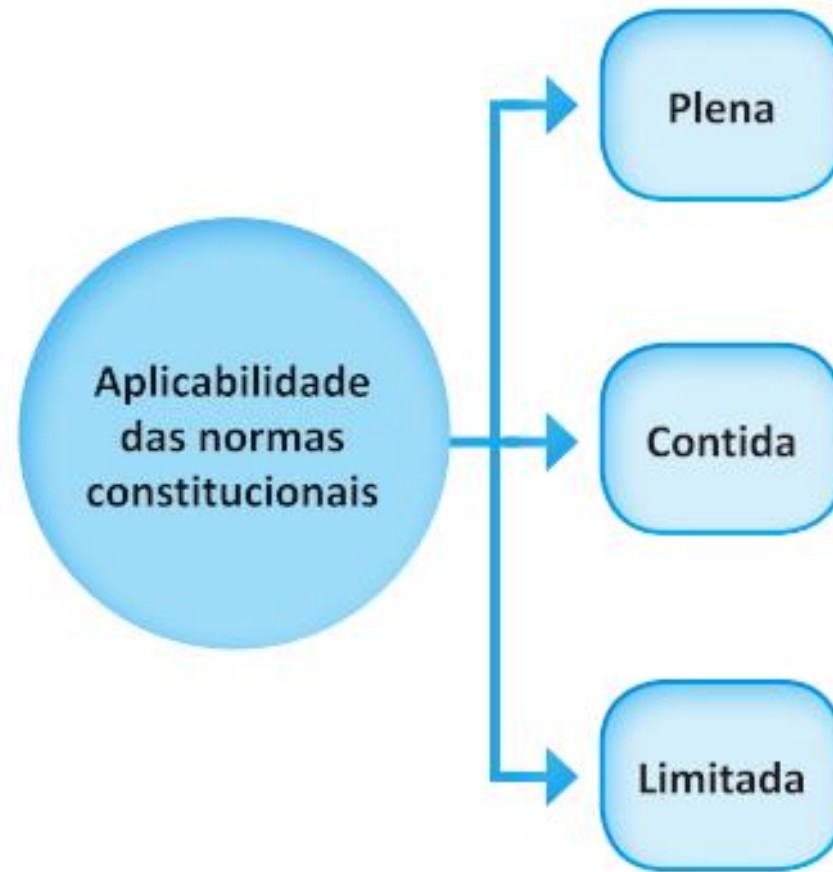
II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

CONS	CONStituir uma sociedade livre, justa e solidária
GA	GArantir o desenvolvimento nacional
ERRA	ERRAdicar a pobreza e a marginalização
RE	REduzir as desigualdades sociais e regionais
PRO	PROmover o bem de todos

- Aplicabilidade das Normas Constitucionais (classificação de José Afonso da Silva)



MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

(i) Normas de eficácia plena

- São dotadas de aplicabilidade:

- * Imediata

- * Direta

- * Integral

(ii) Normas de eficácia contida

- São dotadas de aplicabilidade:

- * Imediata

- * Direta

- * Possivelmente não-integral

- As restrições às normas de eficácia contida poderão ser impostas:

(i) Por lei

(ii) Por outras normas constitucionais

(iii) Por conceitos ético-jurídicos geralmente pacificados na comunidade jurídica e, por isso, acatados

(i) Por lei:

Art. 5º, XIII, CF/88: É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Art. 5º, LVIII, CF/88: O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

(ii) Por outras normas constitucionais:

Art. 139, CF/88: Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

- I - obrigação de permanência em localidade determinada;
- II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
- III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;
- IV - suspensão da liberdade de reunião;
- V - busca e apreensão em domicílio;
- VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
- VII - requisição de bens.

Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.

(iii) Por conceitos ético-jurídicos geralmente pacificados na comunidade jurídica e, por isso, acatados

Art. 5º, XXV, CF/88: No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

(iii) Normas de eficácia limitada

- São dotadas de aplicabilidade:

- * Mediata
- * Indireta
- * Reduzida

- As normas de eficácia limitada são divididas em dois grupos:

* As definidoras de princípios institutivos (organizativos ou orgânicos)

* As definidoras de princípios programáticos

*** As definidoras de princípios institutivos (organizativos ou orgânicos)**

Art. 33, CF/88: A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.

Art. 88, CF/88: A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

Art. 91, § 2º, CF/88: A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.

Art. 113, CF/88: A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

*** As definidoras de princípios programáticos**

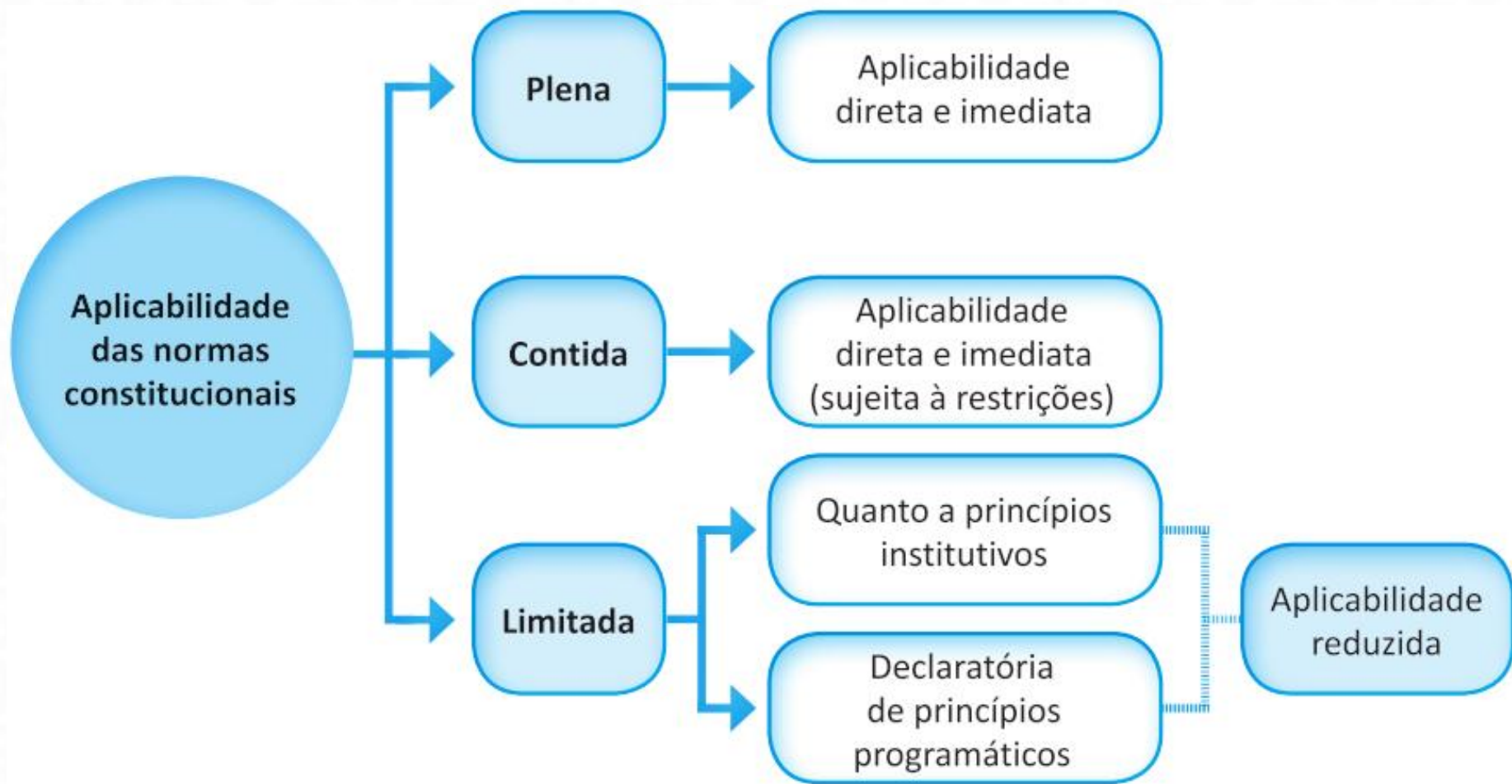
Art. 3º, CF/88: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

(4) Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais (art. 4º, CF)

Art. 4º, CF/88: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

- I - independência nacional;
- II - prevalência dos direitos humanos;
- III - autodeterminação dos povos;
- IV - não-intervenção;
- V - igualdade entre os Estados;
- VI - defesa da paz;
- VII - solução pacífica dos conflitos;
- VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
- X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

IN	INdependência nacional
PRE	PREvalência dos direitos humanos
AUTO	AUTOdeterminação dos povos
NÃO	NÃO intervenção
IGUAL	IGUAL dade entre os Estados
DE	DE fesa da paz
SO	SOLução pacífica dos conflitos
RE	REpúdio ao terrorismo e ao racismo
CO	COoperação entre os povos para o progresso da humanidade
CO	COncessão de asilo político

*** Independência Nacional**

- No inciso I temos a “Independência Nacional”, que está intimamente ligada à ideia de soberania (conceito que já foi definido aqui nesta aula). Não há dúvidas de que a manutenção da paz na comunidade de Estados dependerá do respeito à soberania de cada um deles. Sobre isso, aliás, a Carta das Nações Unidas reconhece a soberania como um dos princípios fundamentais que governam as relações internacionais, determinando, no artigo 1º, § 1º, que “a Organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros”.

*** Prevalência dos Direitos Humanos**

- No inciso II, consagra-se a “Prevalência dos Direitos Humanos”. Depois de tantas guerras que já devastaram países e nações, gerando perdas pessoais e materiais irreparáveis, os Estados começaram a pautar suas relações internacionais com o ideal de fazer sempre imperar os direitos humanos, reafirmando a fé nos direitos fundamentais do homem e na dignidade e no valor do ser humano.

*** Princípio da autodeterminação dos povos**

- Já no inciso III, vê-se o “Princípio da autodeterminação dos povos”, referente à liberdade de um determinado grupo de promover sua separação do Estado em que se encontra, se organizar politicamente em um Estado Nacional novo, proclamando sua independência. Para que as organizações internacionais reconheçam a validade desse novo Estado, é preciso que a comunidade que pleiteia sua independência esteja em uma das seguintes condições: (i) sob domínio colonial e se insurja contra a condição de colônia (Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU de 1960); ou (ii) não vive em domínio colonial, mas encontra-se sob regime de opressão ou discriminação no seio do Estado que integra, isto é, não tem participação política e está completamente alijada das decisões e da construção do país (Resolução 2526 da Assembleia Geral da ONU de 1970).

*** Princípio da não-intervenção**

- No inciso IV há o “Princípio da não-intervenção”, que deve ser compreendido como a não ingerência em temas considerados exclusivamente domésticos dos demais Estados, respeitando-se, sempre, a soberania de cada qual. É este princípio que reflete o ideal de paz perpétua mundial, construída tendo por alicerce o respeito recíproco entre os países, com relação à integridade territorial e às decisões políticas domésticas.

*** Princípio da Igualdade entre os Estados**

- O inciso V trata do “Princípio da Igualdade entre os Estados”, que reafirma os ideais de soberania e autodeterminação dos povos, já que a comunidade de Estados deve se respeitar mutuamente e considerar que todos os partícipes estão em posição de igualdade no cenário internacional. É claro que política, social e economicamente os Estados são bem distintos, mas a ordem internacional reconhece que todos eles têm igualdade em direitos e obrigações e que a sociedade internacional é composta de membros que se situam em um mesmo patamar de importância e igualdade.

*** Princípio da Defesa da Paz**

- Quanto ao inciso VI, que traz o “Princípio da Defesa da Paz”, ele comprova que a paz converteu-se no objetivo supremo da comunidade internacional, conforme podemos constatar lendo o propósito fundamental das Nações Unidas, que é “Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz”.

* Princípio da Solução Pacífica dos Conflitos

- O “Princípio da Solução Pacífica dos Conflitos” encontra-se no inciso VII. Ele estabelece que a política externa brasileira deverá solucionar seus conflitos por meios pacíficos, banindo o uso da força nas relações internacionais. O Pacto *Briand-Kellog* (também intitulado “Tratado de Renúncia à Guerra”) determinou aos Estados signatários que “todas as mudanças nas suas mútuas relações só devem ser baseadas nos meios pacíficos e realizadas dentro da ordem e da paz”.

*** Princípio do Repúdio ao Terrorismo e ao Racismo**

- O “Princípio do Repúdio ao Terrorismo e ao Racismo” está no inciso VIII. Repudiar o racismo significa promover a eliminação de todas as formas de discriminação racial nas relações internacionais (combater a discriminação é o instrumento central para assegurar os direitos fundamentais, principalmente no que concerne à igualdade entre as pessoas). Quanto ao desprezo e à absoluta rejeição ao terrorismo (que representa uma violência sistemática com objetivos políticos ou militares em situações não-bélicas), o intuito é alcançar a paz social e prezar sempre por meios pacíficos para solucionar as controvérsias. Não nos esqueçamos: o terrorismo é uma verdadeira afronta aos direitos humanos e à própria segurança dos Estados.

*** Princípio da Cooperação entre os Povos para o Progresso da Humanidade**

- Por seu turno, o inciso IX trata do “Princípio da Cooperação entre os Povos para o Progresso da Humanidade”, que, até 1945, sequer existia como dever geral para os Estados na comunidade internacional. Essa ideia de cooperação surgiu com base na vontade dos Estados de se unirem em prol de valores maiores, em especial o de conquistar o progresso da humanidade. Portanto, os Estados devem ter como norte a ideia de promover níveis mais altos de vida, garantir trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social para todos os povos; de se apoiarem na solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; de cooperarem no aspecto cultural e educacional.

*** Princípio da Concessão de Asilo Político**

- No inciso X, temos o “Princípio da Concessão de Asilo Político”. O asilo político é um mecanismo que se baseia na ideia de solidariedade internacional. Apresenta-se como um instrumento de proteção da pessoa humana, por meio do qual o indivíduo solicita ao Estado o seu acolhimento em razão de eventuais perseguições políticas, religiosas ou decorrentes do exercício da livre manifestação do pensamento.

*** A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.**

- Dê muita atenção a essa expressão: “comunidade latino-americana” pois o examinador vai trocá-la por alguma outra, na tentativa de lhe confundir. Vai dizer “comunidade latino-africana” ou “comunidade americana-europeia” ou “comunidade sul-americana” – tudo no intuito de lhe induzir ao erro. Fique sempre muito atento!

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

1 - Introdução

➤ Forma de Estado

* A forma de Estado refere-se à existência (ou não) de divisão no exercício do poder político em razão de um território.

“O modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de forma de Estado. Se existe unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, tem-se Estado unitário. Se ao contrário, o poder se reparte, se divide, no espaço territorial (divisão espacial dos poderes), gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, distribuídas regionalmente, encontramos diante de uma forma de Estado composto, denominado Estado federal ou Federação de Estado”.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional positivo*. 33ª ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 98.

a) Estado unitário

- Característica marcante: centralização política pois o poder encontra-se enraizado em um único núcleo estatal, do qual emanam todas as decisões. Mesmo que não haja descentralização política, existe a descentralização administrativa, o que torna o Estado governável e faz que estados unitários, portanto, possuam divisões administrativas subordinadas ao poder central. O Brasil já foi um Estado Unitário, no período Brasil-Colônia/Brasil-Império.

- A doutrina fraciona essa tipologia em três espécies:

(i) Estado Unitário Puro

(ii) Estado Unitário Descentralizado Administrativamente

(iii) Estado Unitário Descentralizado Política e Administrativamente

- A Forma Federada não se identifica só porque temos alguma descentralização político- administrativa. É importante verificarmos de que forma essa descentralização foi firmada: se foi efetivada por meio de uma delegação do ente central, o Estado é unitário; de outro lado, se ela é firmada pela própria Constituição o Estado é Federado.

- Alguns autores (José Afonso da Silva e José Luiz Quadros) entendem que a constante descentralização vista em alguns Estados unitários tem originado novas formas de Estado, intermediárias entre os clássicos modelos 'unitário' e 'federado'. São elas:

(a) Estado regional: típico da Itália, se aproxima do Estado unitário na medida em que não possui descentralização política feita por Constituição, possuindo, tão só, descentralização administrativa e política determinada pelo ente central. As entidades regionais terão atribuições de natureza legislativa concedidas pelo poder central (“de cima para baixo”).

(b) Estado autonômico: típico da Espanha, difere-se do modelo italiano em virtude de a descentralização legislativa constituir-se “de baixo para cima”, pois são as províncias na Espanha que, na tentativa de constituir as regiões autonômicas, avocam para si certas competências da Constituição espanhola que, alocadas em um Estatuto, são submetidas ao Parlamento espanhol.

“O movimento descentralizador nos Estados Unitários vem dando origem a outra forma de Estado, intermédia entre o Federalismo e o Unitarismo: o *Estado Regional* (Itália) e o *Estado Autônomo* (Espanha)”.

Fonte: SILVA, José Afonso. *Comentário Contextual à Constituição*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 33.

b) Estado federado

- O Federalismo é a unidade na pluralidade.
- É a forma de Estado na qual é nota marcante a descentralização no exercício do poder político, estando este pulverizado em mais de uma entidade política, todas funcionando como centros emanadores de comandos normativos e decisórios.

“Federação, do latim *fedus*, *federis*, signifca pacto, interação, aliança, elo entre Estados-membros. Trata-se de uma unidade dentro da diversidade. A unidade é ela, a federação, enquanto a diversidade é inerente às partes que a compõem, isto é, os Estados, com seus caracteres próprios. A federação, portanto, é um *pluribus in unum*, ou seja, uma pluralidade de Estados dentro da unidade que é o Estado Federal.”

Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 922.

Na precisa colocação do Min. Ricardo Lewandowski a federação é: “uma forma de organização estatal que assegura aos seus membros o desfrute de vantagens da unidade, ao mesmo tempo em que preservam os benefícios da diversidade” (LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. *Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil*. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 9).

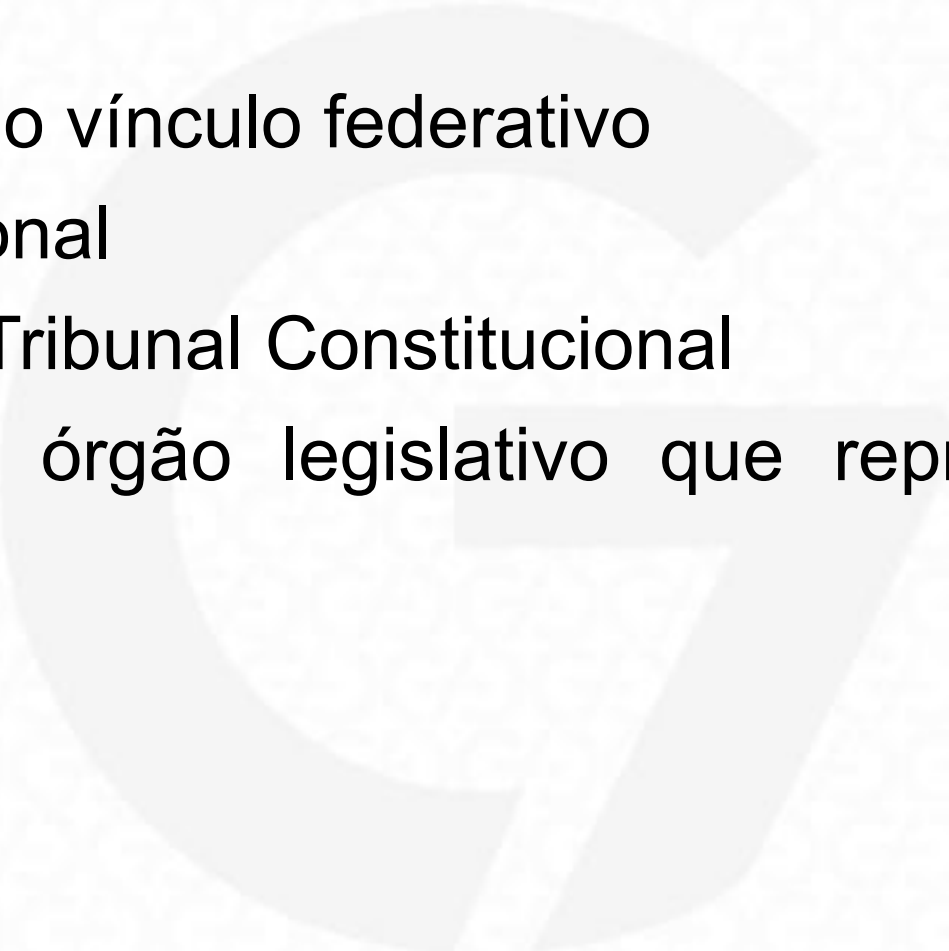
“Nesse sentido, pode-se conceituar a federação como a reunião, feita por uma Constituição, de entidades políticas autônomas unidas por um vínculo indissolúvel. Nesta reunião inexiste direito de secessão, havendo completa intolerância com movimentos separatistas, que serão firmemente coibidos” (MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm).

- Características da forma federada de Estado

1. Descentralização no exercício do poder político

Nos dizeres da Suprema Corte norte-americana, as entidades regionais em uma federação são subdivisões políticas da nação, e “os governos estaduais não são nem escritórios regionais, nem agências administrativas do governo federal”.

Fonte: New York v. United States, 505 U.S. 144, 158 (1992).

- 
2. Indissolubilidade do vínculo federativo
 3. Rigidez constitucional
 4. Existência de um Tribunal Constitucional
 5. Previsão de um órgão legislativo que represente os poderes regionais

“Em obra clássica sobre o assunto, TEMER identifica que são três as notas essenciais à caracterização federal, quais sejam,

(i) a descentralização política fixada na Constituição (ou, então, repartição constitucional de competências);

(ii) a participação das ordens jurídicas parciais na formação da vontade criadora da ordem jurídica nacional; e, por fim,

(iii) a possibilidade de auto-constituição (existência de Constituições locais).

Ainda segundo o autor, ‘dois outros colocam-se necessários para sua manutenção. São eles: (i) a rigidez constitucional, e (ii) a existência de um órgão constitucional incumbido do controle de constitucionalidade das leis’.”

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

c) Confederação

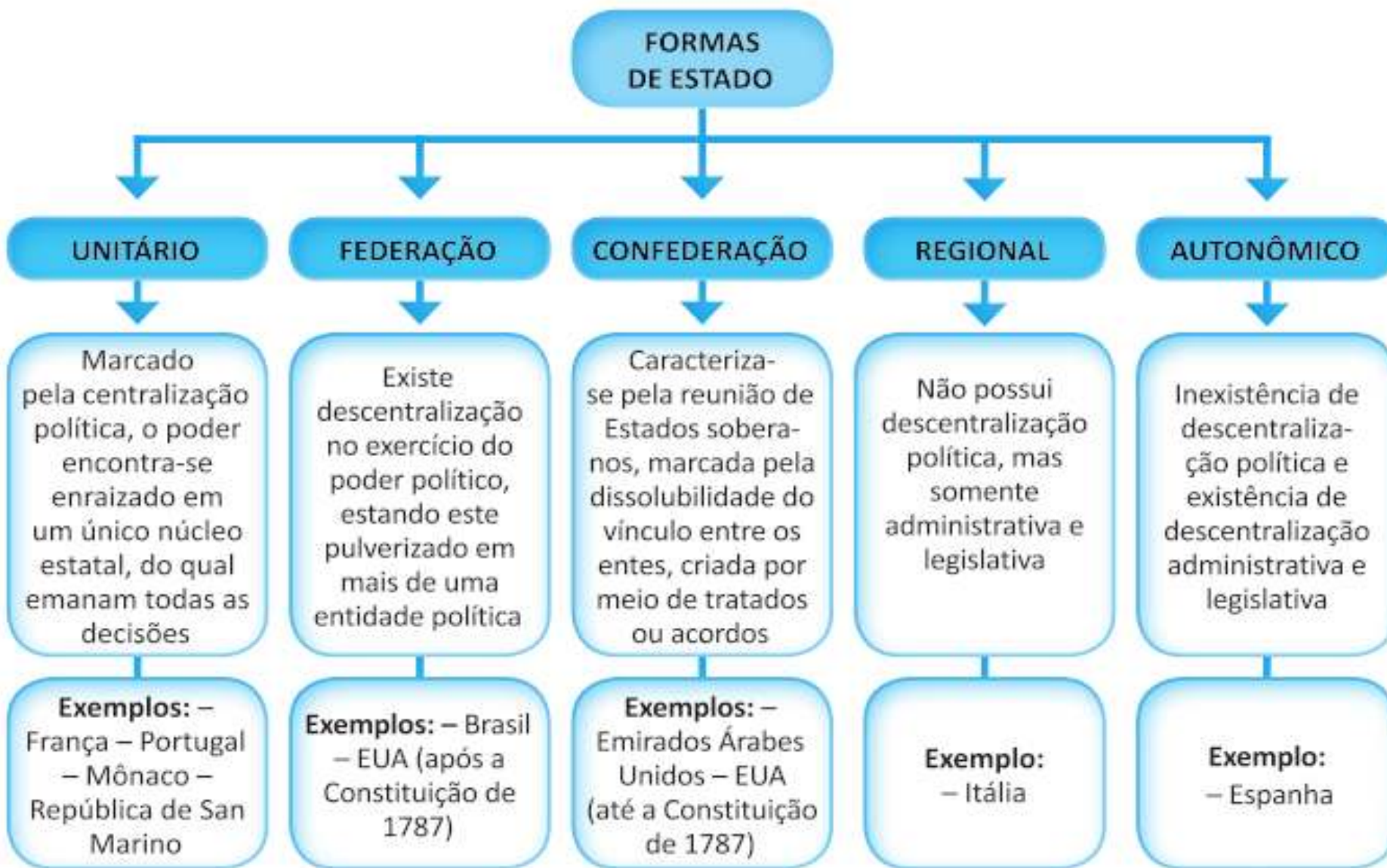
“Confederação - união de Estados soberanos, regidos por um tratado, que seguem a política comum de segurança interna e de defesa externa. Exemplos: Confederação dos Países Baixos, de 1579, e Confederação do Reno, de 1806. Atualmente a confederação é uma referência histórica, mas que deixou marcas positivas no plano organizatório dos Estados, passando por experiências positivas, como ocorreu na Alemanha, na Suíça e nos Estados Unidos. Segundo Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, no modelo confederativo inexiste limites à soberania absoluta dos Estados (Dicionário de política, p. 481).”

Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. *Curso de direito constitucional*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 924

- É a reunião de Estados soberanos, que estão unidos por um tratado ou acordo internacional, no qual é assegurado o exercício do direito à secessão (separação).
- Países normalmente se reúnem na forma confederada com a finalidade de assegurar a defesa, unificar a moeda e fortalecer o comércio (nota-se que a finalidade é voltada para o plano internacional).

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO	
FEDERAÇÃO	CONFEDERAÇÃO
Formada por entidades políticas autônomas, unidas por uma Constituição Federal	Formada por Estados soberanos, reunidos por um tratado/ acordo internacional
Os entes componentes são dotados de autonomia	Os entes componentes são dotados de soberania
Inexistência de direito de secessão (pois o vínculo federativo é, necessariamente, indissolúvel)	Permitido o direito de secessão (pois o vínculo é dissolúvel, já que os entes que se unem mantêm sua soberania)
Existência de um órgão de cúpula do Poder Judiciário para solucionar os conflitos entre as entidades autônomas	Inexistência, em regra, deste órgão Judiciário de cúpula (pois cada ente é soberano e possui seu próprio Poder Judiciário) havendo, unicamente, um Congresso Confederal

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

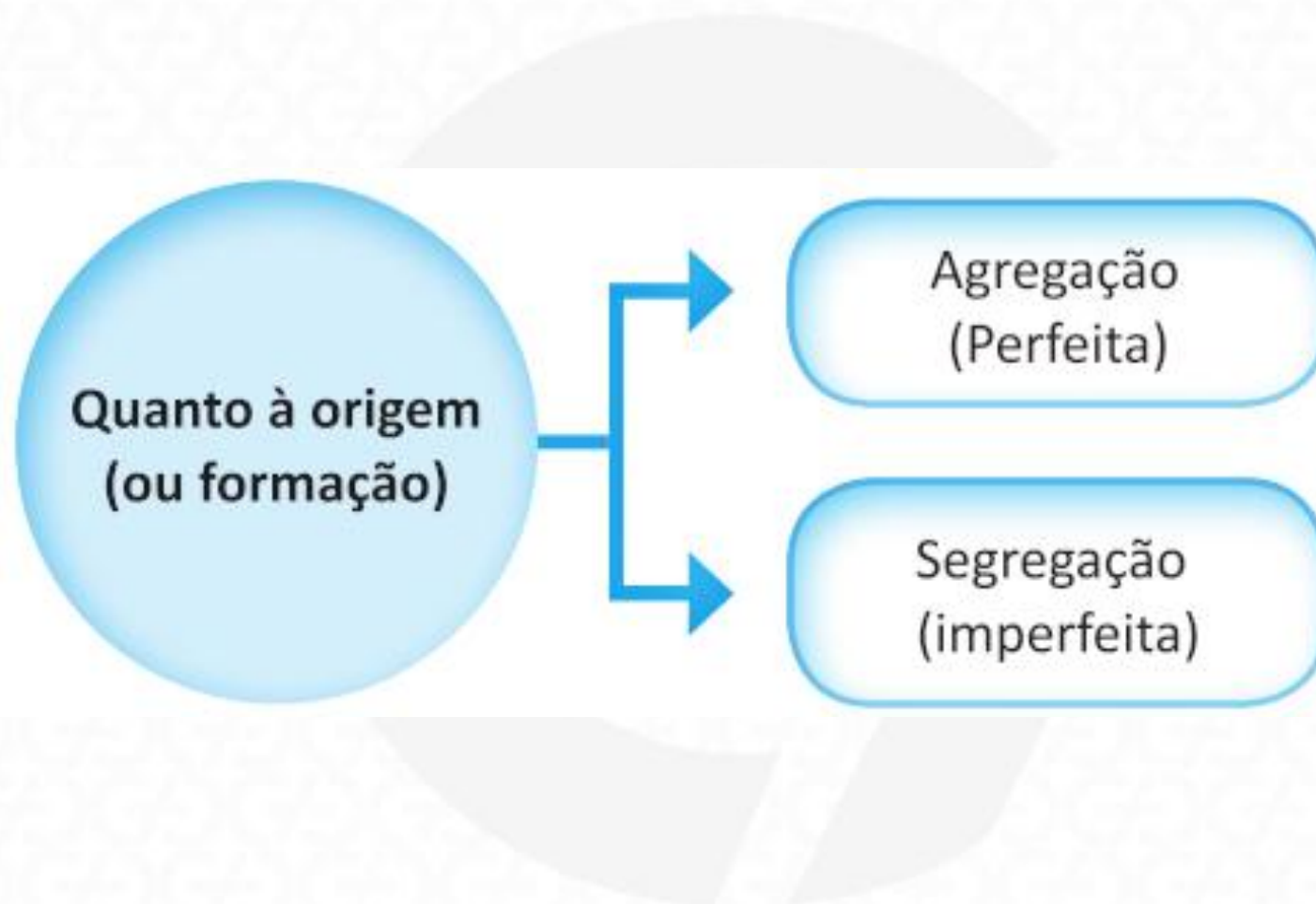


Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

2. Classificações das federações



(i) Quanto a origem



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- A Federação que se forma por agregação (também chamada de 'Federação perfeita') é o produto da reunião de Estados nacionais até então soberanos que decidem se unir por meio de um vínculo federativo. Para tanto, esses Estados cedem sua soberania para o todo e deixam de existir como Estados nacionais, pois passam à condição de entidades meramente autônomas (parte do Estado Federal). Ex: EUA em 1787.
- O movimento de agregação é chamado de centrípeto (em direção ao centro).
- A Federação que se forma por segregação (também intitulada 'imperfeita') é o produto do desfazimento de um Estado unitário. O movimento de formação é centrífugo (em direção à periferia), pois é um movimento de descentralização de um poder até então central.

Preâmbulo da Constituição dos EUA, de 1787

Nós, o Povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América.

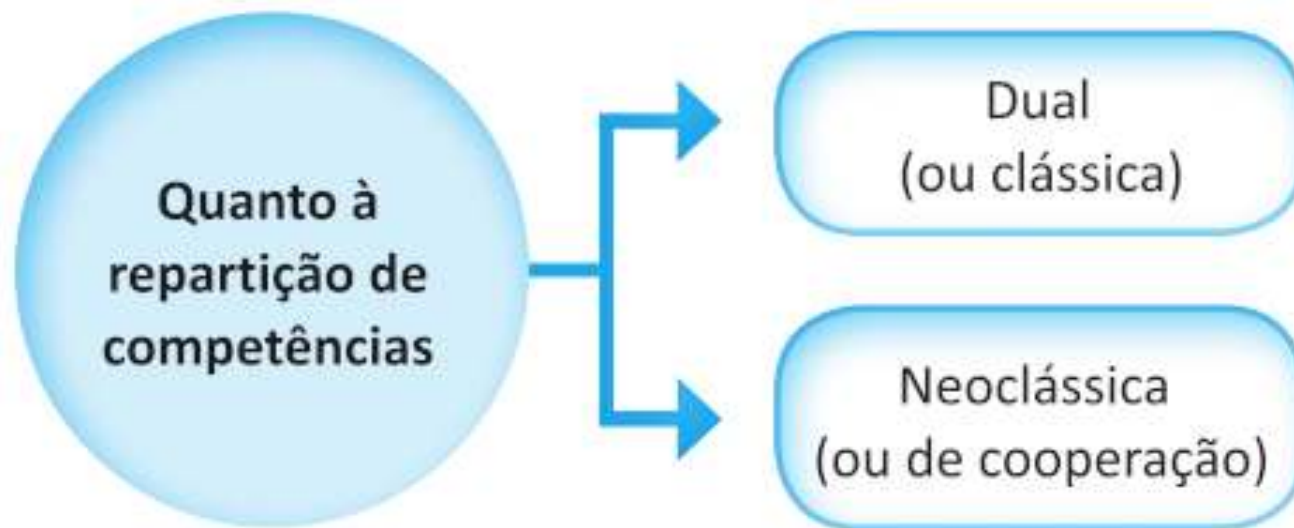
(ii) Quanto à atual concentração de poder



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- A Federação centrípeta ou centralizadora concentra o maior volume de atribuições no plano Federal (é o caso brasileiro, em razão da nossa formação por segregação).
- A Federação centrífuga concentra mais tarefas no plano regional (é o caso dos EUA).

(iii) Quanto à repartição de competências



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- No federalismo dual (dualista ou clássico) adotado pela Constituição brasileira de 1891, típico de um Estado liberal, só temos repartição horizontal de competências entre os entes federados. Cada ente recebe competências privativas ou exclusivas que serão cumpridas pelas entidades de forma independente, sem apoio ou cooperação ou hierarquia com relação às demais entidades.
- No federalismo cooperativo (ou neoclássico), adotado pelo Brasil a partir de 1934, típico de estados de bem-estar social, tanto o modelo de repartição horizontal quanto o modelo de repartição vertical são adotados. Isso significa que além das competências privativas e exclusivas, os entes também recebem competências comuns e concorrentes, que serão cumpridas em regime de parceria, sob a coordenação do ente central.

(iv) Quanto às esferas integrantes da federação



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

- A Federação bidimensional ou de segundo grau (EUA) possui ordem jurídica central e ordens jurídicas regionais. É o modelo clássico.
- A Federação tridimensional ou de terceiro grau tem também a ordem jurídica local (por isso é considerado um federalismo atípico – é o caso brasileiro).

3. A Federação Brasileira

Art. 1º, Decreto nº 1/1889: Fica proclamada provisoriamente e decretada como a fórmula de governo da nação brasileira – a República Federativa.

Art. 2º, Decreto nº 1/1889: As Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil.

Art. 1º, CR/1891: A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.

Art. 1º, CF/88: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)

Art. 18, CF/88: A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Art. 60, § 4º, CF/88: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

- Os Municípios são entidades federadas na Constituição de 1988 (artigos 1º e 18). Essa opção do nosso constituinte traz 3 dificuldades:

(i) nenhuma outra Federação considera Município entidade federada autônoma;

(ii) eles não participam da formação da vontade nacional, já que não possuem membros na Casa Legislativa (SF) que representa os entes federados;

(iii) não serão objeto de intervenção federal em caso de violação da indissolubilidade do pacto federativo (só sofrem intervenção estadual).

SOBERANIA



República
Federativa do
Brasil

AUTONOMIA



Entes da
Federação
(União; Estados;
Distrito Federal;
Municípios)

“Soberano só o é o próprio Estado Federal, e mais nenhuma outra pessoa política de Direito Público. Decerto, quando mencionamos a voz Estado Federal, surge em nossa mente a ideia de pacto entre entes públicos autônomos. Autonomia é a capacidade das ordens jurídicas parciais gerirem negócios próprios dentro de uma esfera pré-traçada pelo Estado Federal, que é soberano.”

Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 924.

“Dito de outro modo, a soberania, ou seja, a qualidade de autodeterminação plena do poder, exercida sem condicionamentos de ordem interna ou externa, é exclusiva do Estado Federal. A seus integrantes – União e Estados, no mais das vezes, ou União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como no caso brasileiro – é atribuída autonomia, que é também poder de autodeterminação, demarcado, porém, por um círculo de competências traçado pelo poder soberano, que garante aos entes autônomos – pensando-se em autonomia no seu mais alto grau – capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, exercida sem subordinação hierárquica dos poderes periféricos ao poder central.”

*Fonte: Canotilho, J. J. Gomes; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz; Mendes, Gilmar Ferreira. *Comentários a Constituição do Brasil*. São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013, p. 1506.

- Ter autonomia significa exercer uma tríplice capacidade:

(i) Autogoverno: capacidade de escolher e eleger seus próprios representantes.

(ii) Autoadministração: representa capacidade de exercer suas tarefas de cunho administrativo, legislativo e tributário.

(iii) Auto-organização: representa a capacidade de a entidade editar sua própria legislação fundamental (cada Estado tem sua própria Constituição; DF e Municípios vão editar suas leis orgânicas), e o restante do corpo normativo (elaborar as demais leis, o que para alguns é uma competência chamada de auto legislação).

- Cada Estado-membro possui sua Constituição Estadual, que foi elaborada pelo poder derivado decorrente (esse poder é exercido pela Assembleia Legislativa Estadual quando está elaborando a Constituição do estado).
- O Distrito Federal possui uma Lei Orgânica, elaborada também pelo poder derivado decorrente e, apesar do nome, tem *status* de Constituição Estadual.
- Cada município tem sua Lei Orgânica, que é uma lei local aprovada pela Câmara Municipal (lembrando que a Câmara Municipal não está no exercício do poder decorrente, já que a Lei Orgânica do município não tem *status* de Constituição).

- Toda Lei Orgânica, do DF ou dos Municípios, é votada pela regra do DDD:



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

Art. 29, CF/88: O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)

Art. 32, CF/88: O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(A) Capital Federal

Art. 18, § 1º, CF/88: Brasília é a Capital Federal.

- A Constituição de 1988 inovou ao estabelecer que a Capital Federal é Brasília.

Art. 2º, Constituição/1891: Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município Neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte.

Art. 4º, ADCT da Constituição/1934: Será transferida a Capital da União para um ponto central do Brasil. O Presidente da República, logo que esta Constituição entrar em vigor, nomeará uma Comissão, que, sob instruções do Governo, procederá a estudos de varias localidades adequadas à instalação da Capital. Concluídos tais estudos, serão presentes à Câmara dos Deputados, que escolherá o local e tomará sem perda de tempo as providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado.

Art. 7º, Constituição/1937: A Administração do atual Distrito Federal, enquanto sede do Governo da República, será organizada pela União. (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945)

Art. 1º, § 2º, Constituição/1946: O Distrito Federal é a Capital da União.

Art. 2º, Constituição/1967/69: O Distrito Federal é a Capital da União

(B) Territórios Federais

- Na Constituição de 1988, não são mais considerados entes federados.

Art. 18, CF/88: A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Art. 1º, Constituição/1934: A Nação brasileira, constituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos do Brasil, mantém como forma de Governo, sob o regime representativo, a República federativa proclamada em 15 de novembro de 1889.

Art. 3º, Constituição/1937: O Brasil é um Estado federal, constituído pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. É mantida a sua atual divisão política e territorial.

Art. 1º, § 1º, Constituição/1946: A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios.

Art. 1º, Constituição/1967: O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

- Origem histórica:

“Os Territórios Federais têm origem histórica na organização estatal norte-americana, na qual a conquista (ou compra) de territórios de outros povos permitia a incorporação à União de extensões territoriais, como o Alasca e o Havaí, que precisavam ser tratadas de forma particular até estarem prontas para a aquisição da condição de Estados-membros da Federação.”

Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

“De fato, tornando expressa a condição que realmente sempre tiveram, afirma a Constituição que os Territórios integram a União. São, portanto, descentralizações administrativas do poder central, ou, conforme preferem alguns, autarquias territoriais, administradas pela União. Ora, isto evidencia que, embora desfrutem de alguma autonomia administrativa, não detêm autonomia política que os nivele aos demais componentes da Federação. E, por isso mesmo, é justificável a *capitis diminutio* por eles sofrida em 1988, com sua exclusão do rol de membros integrantes do Estado Federal brasileiro, no qual constaram desde a Constituição de 1934 até a de 1967”.

*Fonte: Canotilho, J. J. Gomes; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz; Mendes, Gilmar Ferreira. *Comentários a Constituição do Brasil*. São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013, p. 1508.

- Últimos TFs:

(i) Roraima

(ii) Amapá

(iii) Fernando de Noronha

Art. 14, ADCT: Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em Estados Federados, mantidos seus atuais limites geográficos.

Art. 15, ADCT: Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco.

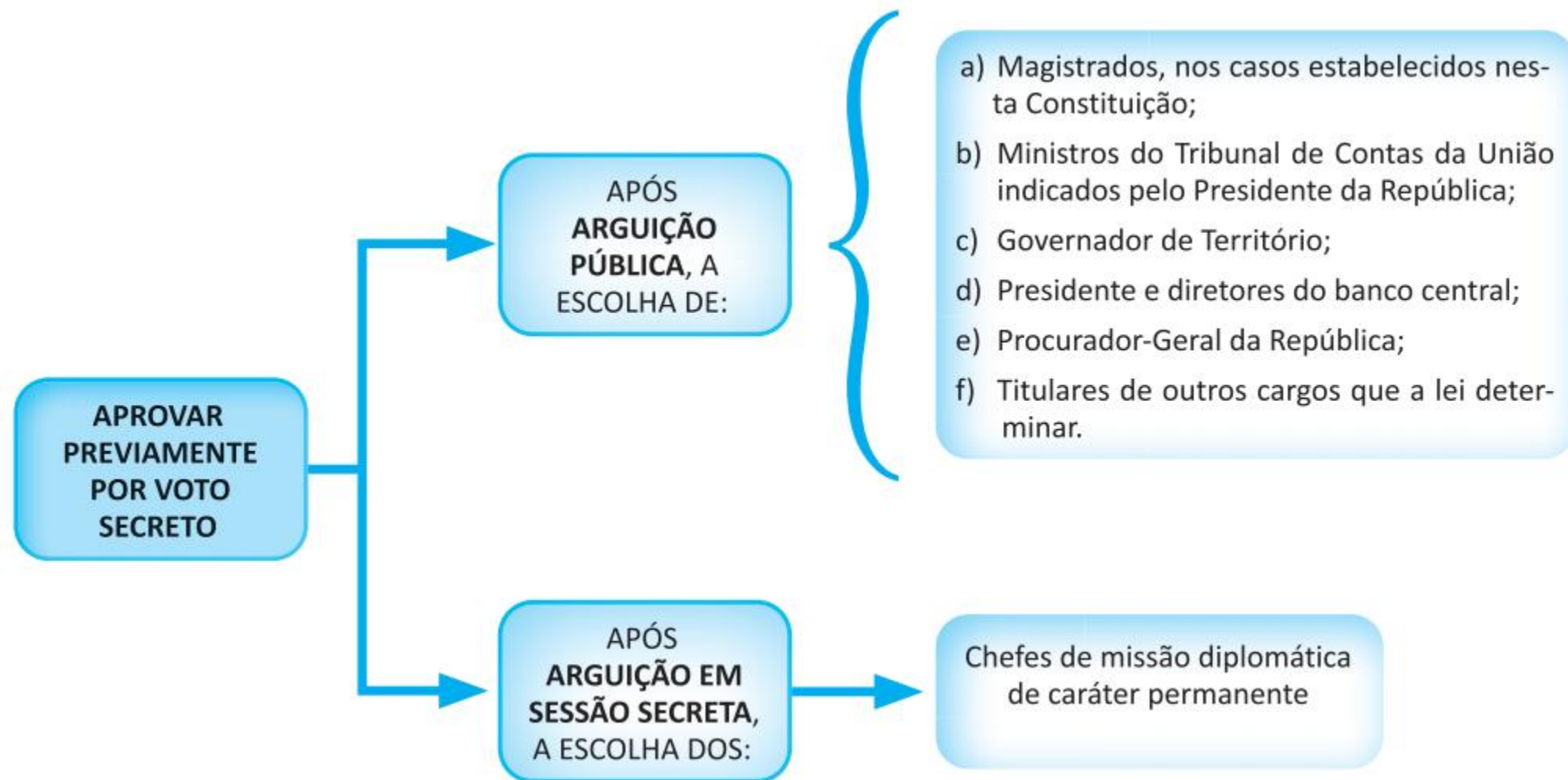
Art. 18, § 2º, CF/88: Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

- Regras que devem ser rigorosamente observadas no processo de criação de novos TFs

* A criação de novos Territórios, a transformação em Estado ou a eventual reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar federal (art. 18, § 2º, CF/88)

Art. 18, § 2º, CF/88: Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

- * Uma vez criado um Território ele será devidamente organizado, administrativamente e judiciariamente, por lei federal (da União), conforme art. 33, *caput*, CF/88.
- * Os Territórios Federais podem, ou não, ser divididos em Municípios. Os Municípios localizados em TF serão dotados de autonomia.
- * Como os Territórios não serão dotados de autonomia, não terão capacidade política, apenas atribuições administrativas
- * Presidente da República escolherá o Governador do Território, cujo nome deverá ser aprovado pelo Senado Federal, em votação secreta, após arguição pública (art. 52, III, “c”, CF/88).



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm.

“O Território Federal, como se vê de tudo o que foi dito, não terá autonomia nem será, por conseguinte, entidade da Federação. Será uma repartição territorial da União, com características de autarquia federal. Mas, porque gozará de uma desconcentração autárquica de natureza administrativa territorial, terá órgão de administração, que a Constituição chama de ‘governador’, nomeado pelo Presidente da República (art. 84, XIV). Não será governador no mesmo sentido dos governadores de Estado. Nada mais será do que um administrador do Território”.

* A Câmara territorial não possuirá o poder de fiscalizar as contas do Território, pois será um “embrião” de Assembleia Legislativa, com uma única função: a deliberativa (art. 33, § 2º, CF/88).

* Nos Territórios Federais com mais de 100 mil habitantes, além do Governador nomeado na forma posta acima, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais (art. 33, § 3º, CF/88).

* União ficará responsável pelos impostos estaduais no Território (e também pelos municipais, na hipótese de o Território não ser fracionado em Municípios), conforme art. 147, CF/88.

* A União será competente para organizar e manter o Poder Judiciário, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública dos Territórios (art. 21, XIII, CF/88).

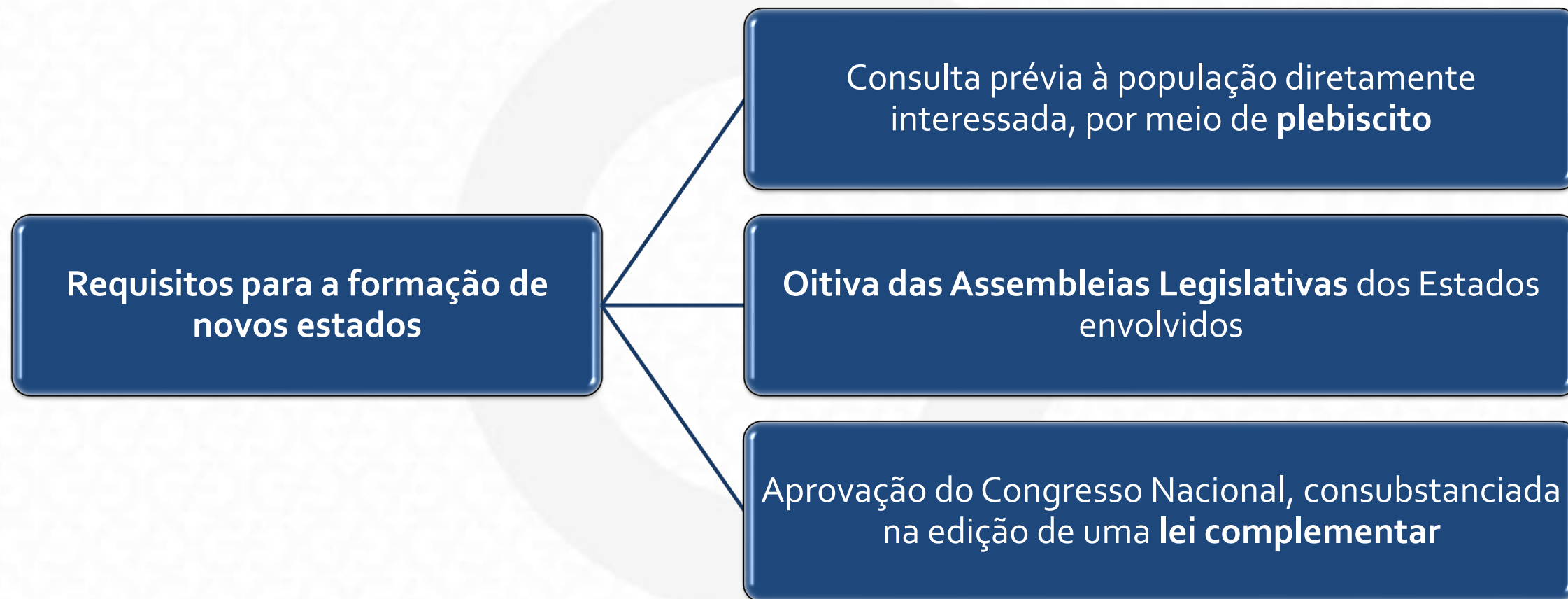
* O ensino nos Territórios Federais será organizado pela União, de acordo com o que preceitua o art. 211, § 1º, CF/88.

* Conforme determinação constitucional, cada Território elegerá 4 Deputados Federais (art. 45, § 2º, CF/88).

(C) Formação de Novos Estados

Art. 18, § 3º, CF/88: Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

- São 3 os requisitos para a formação de novos Estados



(i) Consulta prévia à população diretamente interessada, por meio de plebiscito

Art. 4º, Lei nº 9.709/1998: “A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas”.

Art. 7º, Lei nº 9.709/1998: “Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada”.

ADI 2.650-DF, Rel. Min. Dias Toffoli: A expressão “população diretamente interessada” constante do § 3º do art. 18 da CF (“Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar”) deve ser entendida como a população tanto da área desmembranda do Estado-membro como a da área remanescente. Essa a conclusão do Plenário ao julgar improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, contra a primeira parte do art. 7º da Lei 9.709/98.

(ii) Oitiva das Assembleias Legislativas dos Estados envolvidos

Art. 48, CF/88: Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;

(iii) Aprovação do Congresso Nacional por meio da edição de uma Lei Complementar

- Em resumo:

- (i) O plebiscito tem o poder de paralisar o processo caso o resultado seja NÃO.
- (ii) A decisão popular positiva no plebiscito, no entanto, não vincula o Congresso Nacional (em outras palavras: a discordância da população impede o Congresso Nacional de efetivar a alteração territorial; todavia, a concordância da população não obriga o Congresso Nacional a editar a Lei Complementar).
- (iii) Toda a população do Estado deve ser ouvida no plebiscito (não somente a população integrante da área territorial que se pretende desmembrar).
- (iv) A manifestação da Assembleia Legislativa é meramente opinativa (o parecer, positivo ou negativo, não vincula o Congresso Nacional).

- São 5 as possibilidades de divisão interna do Território da República Federativa do Brasil:

